

한국가스공사 상임감사위원

징 계 요 구

일련번호 제20복무-08호
제 목 성실의무 위반(음주운전) 등
소관부서 ◇◇본부 ◇◇기지본부 ▲▲부
조치부서 인사조직실
내 용

1. 사건 개요

◇◇기지본부 ▲▲부 직원 AAA은 2016.12.30.부터 청경조원으로 입사하여 현재까지 ◇◇기지본부 ▲▲에서 청원경찰 업무를 담당하고 있다.

◇◇기지본부 직원 AAA은 2020.02.26. 04:40경 ◇◇시 무전4길 29 앞 도로에서부터 ◇◇시 광도면 안정로 113 인근 도로에 이르기까지 약 6km 구간 운전하던 중 사고장소에 이르러 불상의 원인으로 도로밖 두렁으로 빠진 차량단독 교통사고가 발생, 현장에 출동한 경찰공무원의 음주측정에서 혈중알코농도 0.190%의 술에 취한 상태로 bb조bbbb 투싼 승용차를 운전하여 ‘운전면허 취소’의 행정처분 사실을 확인하였다.

2. 법령 및 사규

가. 음주운전 관련 법령

「도로교통법」 제44조(술에 취한 상태에서의 운전금지) 제1항은 ‘누구든지 술에 취한 상태에서 자동차 등, 노면전차 또는 자전거를 운전하여서는 아니된다’라고 규정하고 있다.

또한, 「도로교통법」 제148조의2(벌칙) 제3항은 제44조제1항을 위반하여 술에

취한 상태에서 자동차등 또는 노면전차를 운전한 사람은 같은 법 제148조의2(벌칙) 제3항 제2호에 따라 혈중알코올농도가 0.08퍼센트 이상 0.2퍼센트 미만인 사람은 1년 이상 2년 이하의 징역이나 500만원 이상 1천만원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있다.

나. 사규

공사 「인사규정」 제37조(성실의무)는 ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다’ 규정하고 있으며, 같은 규정 제43조(품위유지의무)는 ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니된다’고 규정하고 있다.

또한, 공사 「인사규정」 제48조(징계)는 제1호 ‘법령, 정관 및 사규를 위반하였을 때’, 제3호 ‘직무의 내외를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 한 때’를 징계대상으로 규정하고 있다.

특히, 「상벌규정」【별표1-1】 ‘음주운전 징계기준’에 따르면 ‘면허취소(최초)’에는 ‘견책~감봉’으로 처리기준을 정하고 있는 바, 우리 공사 임직원은 음주운전을 절대 하여서는 아니 된다.

3. 위반 행위

가. 도로교통법 위반(음주운전)

직원 AAA은 2020.02.26. 04:40경 ◇◇시 무전4길 29 앞 도로에서부터 ◇◇시 광도면 안정로 113 인근 도로에 이르기까지 약 6km 구간에서 혈중알코올농도 0.190%의 술에 취한 상태로 bb조bbbb 투싼 승용차를 운전하였다.

나. 성실의무 및 품위유지의무 위반

직원 AAA은 위와 같은 사유로 2020.07.27. △△지방법원 ◇◇지원에서 도로

교통법위반(음주위반)으로 벌금 600만원의 약식명령을 받아 공직자로서 법령 준수의 성실의무와 당 공사의 직원으로서 품위 유지할 의무를 위반하였다.

관련자 주장 및 판단

직원 AAA은 이 사건으로 공사에 누를 끼치고 위신을 추락시킨 것에 대하여 잘못했다고 반성, 다시는 음주운전을 하지 않을 것을 굳게 다짐하면서, 이전에 음주운전으로 형사처벌을 받은 전력이 없는 점, 적발 사실을 자진 신고한 점, 이후에도 계속 금주를 실천하고 있다. 그러나 당일 평소의 음주량 이상으로 과음을 하였으면 운전을 하지 말아야함에도 불구하고 음주운전 중 차량단독 교통사고를 야기한 바, 이에 대한 책임은 면하기 어려울 것이다.

징계요구 양정

직원 AAA은 도로교통법 개정(일명 윤창호법)으로 음주운전 처벌 강화 내용의 법률이 개정된 점, 공직사회 내 음주운전 형태를 근절하기 위해 「공무원 징계령 시행규칙」 제2조(징계 또는 징계부가금의 기준)의 음주운전 징계 기준을 대폭 강화한 상황에서 공사 직원으로서 음주운전으로 「도로교통법」법령을 위반하였으며, 직무 내외적으로 공사의 품위를 손상하였는바 그 책임은 면하기 어려울 것이다.

그리고 공공기관 종사자가 사회적 비난가능성이 매우 높은 음주운전 교통사고를 일으켰다는 점, 「상벌규정」에 음주운전 유형의 처벌이 규정된 점, 사건이 외부에 알려지면 ♣♣♣♣공사의 명예가 크게 실추될 가능성이 높은 점 등 제반 사정 등을 고려할 때 행위자에게 경징계에 해당하는 인사상 조치가 필요하다고 판단된다.

따라서, 직원 AAA은 음주운전으로 운전면허가 취소되었는 바, 그와 같은 행위는

공사 「인사규정」 제37조(성실의무) 및 제43조(품위유지의무)을 위반한 것으로서,
공사 「인사규정」 제48조(징계)에 해당된다.

조치할 사항

사장은(인사조직실) 공직자의 성실의무 등을 위반한 ◇◇기지본부 ▲▲부 직원
AAA에게 「인사규정」 제48조의 규정에 따라 징계처분[경징계(견책 이상)]하시기
바랍니다.(징계)